

दामासाही_सम्बन्धी_ऐन_२०६३

English title: Insolvency Act, 2006

दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ८ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । २०६३ सालको ऐन नं. २० । दामासाहीको कार्यवधिकी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: साहूको ऋण तर्जिन नसकी दामासाहीमा परेका वा पर्न लागेका वा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाहीसम्बन्धी कार्यवधिति तथा त्यस्ता कम्पनीको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कम्पनी” भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानूनबमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको सीमति दायित्व भएको अन्य सङ्गठित संस्थासमेतलाई जनाउँछ । (ख) “दामासाहीमा परेको” भन्नाले साहूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै वा सबै ऋण तर्जिन नसकेको वा नसक्ने देखिएको वा कम्पनीको दायित्वको रकम जायजथाको मूल्यभन्दा बढी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ग) “आर्थिक कठिनाई” भन्नाले यस ऐनबमोजिम पुनर्संरचना नगरेमा तत्काल वा नकिट भविष्यमा नै कम्पनी दामासाहीमा पर्ने वा पर्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “कम्पनीको खारेजी” भन्नाले यस ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “पुनर्संरचना” भन्नाले आर्थिक कठिनाईमा परी दामासाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीलाई पुनर्संरचना गर्न यस ऐनबमोजिम अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (च) “पुनर्संरचना कार्यक्रम” भन्नाले परिच्छेद-४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको पुनर्संरचना कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (छ) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अदालतको वाणजिय इजलाश सम्झनु पर्छ । (ज) “ऋण” भन्नाले तत्काल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी दाबी गरेको नश्चिति रकम सम्झनु पर्छ । (झ) “साहू” भन्नाले दामासाहीमा परेको वा पर्न सक्ने कम्पनीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले सुरक्षित साहूसमेतलाई जनाउँछ । (ञ) “सुरक्षण” भन्नाले ऋणको धर्ति बन्धक वा अन्य कुनै किसिमको सुरक्षणबापत राखेको कुनै वा सबै सम्पत्तिसम्झनु पर्छ । (ट) “सुरक्षित साहू” भन्नाले सुरक्षण लई कम्पनीलाई ऋण दनि साहू सम्झनु पर्छ । (ठ) “खारेजीमा परेको कम्पनी” भन्नाले यस ऐनबमोजिम कम्पनीको खारेजीको लागि आदेश जारी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (ड) “कार्यालय” भन्नाले दफा ६५ बमोजिम स्थापना भएको दामासाही प्रशासन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ढ) “दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायी” भन्नाले दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दफा ६४ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ण) “जाँचबुझ अधिकारी” भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(त) “पुनर्संरचना व्यवस्थापक” भन्नाले कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले नियुक्त भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (थ) “लक्विडिटर” भन्नाले कम्पनी खारेजी गर्ने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश वा साहूहरूको सभाबाट पारित प्रस्तावबमोजिम नियुक्त व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यालयसमेतलाई जनाउँछ । (द) “सम्बद्ध व्यक्ती” भन्नाले दामासाहीमा परेको कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनीको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाइ, दादी, बहनीसमेतलाई जनाउँछ । (ध) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । दामासाहीसम्बन्धी कारबाही । ३. अदालतको आदेश बनि दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नहुने: यस ऐनबमोजिम अदालतबाट आदेश भएकोमा बाहेक कसैले पनिकुनै कम्पनीउपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न हुँदैन । ४. दामासाहीको कारबाही गराउन नविदन दनि पर्ने: (१) कुनै कम्पनीउपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नु परेमा सोसम्बन्धी कारबाही अगाडि बिढाउनको लागि देहायको कुनै व्यक्तिले अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि सक्नेछ:- । (क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैँ, । (ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका कूल साहूमध्ये कम्तीमा दश प्रतशित ऋण दनि साहू वा साहूहरू, । (ग) कम्पनीका कूल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतशित शेयर लिएका शेयरधनी वा शेयरधनीहरू, । (घ) कम्पनीका कूल डबिज्चरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतशित डबिज्चर लिएका डबिज्चरधनी वा डबिज्चरधनीहरू, । (ङ) कम्पनी खारेज गर्नको लागि नियुक्त भएको लक्विडिटर, वा । (च) दफा ८ मा उल्लिखित कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवसायको प्रशासन र नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय । (२) उपदफा (१) बमोजिम नविदन दनिका लागि दफा ५ बमोजिमको ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना

रीतपूर्वक सम्बन्धति कम्पनीलाई बुझाएको पैतीस दिन पूरा भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौंदा सो नविदन दनुि पर्ने कारण, कम्पनीको वत्तीय स्थतिको संक्षिप्त वविरण र कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरी त्यस्तो नविदन दौंदा देहायको वविरणसमेत दाखला गर्नु पर्नेछः- । (क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैले त्यस्तो नविदन दएिमाः- । (१) कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणति गरदिएको लखित, । (२) यस ऐनबमोजमि दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारति गरेको वशिष प्रस्ताव, र ।

(३) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न नविदन दौंदा बखत उपलब्ध कम्पनीको वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतविदनको प्रमाणति प्रतलिपि । (ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका साहूले नविदन गरेमाः- । (१) साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी हुन बाँकी भनी दाबी गरेको ऋणको साँवा तथा ब्याज रकमको वविरण, । (२) साहूले दाबी गरेको ऋण कम्पनीले लएको मति तथा सो ऋण लनुि पर्ने कारण सहतिको व्यहोरा, । (३) उपखण्ड (१) बमोजमिको रकम बाँकी रहेको र त्यस्तो रकम तत्काल भुक्तानीयोग्य भएको वविरण, । (४) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न माग गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा साहूलाई वशिवास भएको र त्यसरी वशिवास गर्नुपर्ने कारण र आधार । (ग) लक्विडिटरले नविदन गरेमाः- । (१) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न नविदन गरेको हो सो कम्पनीले कम्पनी खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि लक्विडिटर नयुक्त गरेको प्रमाण, र । (२) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाहीको लागि नविदन गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको सम्बन्धमा लक्विडिटरले व्यक्त गरेको राय र सोको आधार । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजमि कम्पनीको शेयरधनी वा डबिज्चरधनीले । दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि नविदन दौंदा अदालतको अनुमतलिनु पर्नेछ र त्यस्तो अनुमति पाएमा अदालतले तोकेको शर्तमा नजिले नविदन गर्न सक्नेछ । (५) कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा प्रमाणति हुने पर्याप्त प्रमाण दाखला नगरेसम्म अदालतले उपदफा (४) बमोजमिको अनुमति दिने छैन । ५. ऋण चुक्ता गर्न सूचना दनुि पर्नेः (१) दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि दफा ४ बमोजमि अदालतमा नविदन दनुिअघतिको भएको ढाँचामा ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचनामा साहू आफैले वा नजिबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिले नजिको तर्फबाट सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ । ६. ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना नषिर्कयि गर्न नविदन गर्न सकिनेः (१) दफा ५ बमोजमि प्राप्त भएको सूचना मनासबि नभएमा वा अन्य कुनै कारणबाट तत्काल ऋण चुक्ता गर्नु नपर्ने भएमा सो सूचना पाएको मतिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति कम्पनीले सो सूचना नषिर्कयि गराउन अदालतमा नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन पर्न आएमा दफा ५ बमोजमिको सूचना दिन साहूलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थति हुन अदालतले सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यस्तो नविदनको प्रतलिपिसमेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि साहू उपस्थति हुन आएकोमा सो मतिबाट वा उपस्थति हुन नआएमा अदालतमा उपस्थति हुन आउनु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मतिले सात दिनभित्र अदालतले दफा ५ बमोजमि जारी भएको सूचना नषिर्कयि गर्ने वा नगर्ने वषियमा नर्णय गर्न सक्नेछ । (४) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा ५ बमोजमि जारी गरेको सूचना नषिर्कयि गर्ने आदेश दिन सक्नेछः- ।

(क) कम्पनीलाई साहूले ऋण प्रवाह गरेको हो वा होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट ववाद देखिएमा, वा । (ख) कम्पनीले साहूलाई तर्नि बाँकी रहेको ऋण तत्काल भुक्तानीयोग्य नदेखिएमा । (५) अदालतले उपदफा (४) बमोजमि आदेश दिएकोमा सो उपदफाको अवस्था वदियमान रहेसम्म सोही वषियमा पुनः कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना दिन वा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गराउन नविदन दिन सकिने छैन । (६) अदालतले उपदफा (४) बमोजमि आदेश जारी नगरेमा कम्पनीले सो मतिबाट पैतीस दिनभित्र साहूको ऋण चुक्ता गर्नु पर्नेछ । ७. कम्पनी दामासाहीमा परेको माननिः (१) अन्यथा प्रमाणति भएकोमा बाहेक देहायका अवस्थामा कम्पनी दामासाहीमा परेको माननिछः- । (क) कम्पनी दामासाहीमा परेको वशिष प्रस्ताव शेयरधनीहरूको साधारण सभाले पारति गरेमा वा कम्पनीको सञ्चालक समतिको बैठकले त्यस्तो नर्णय गरेमा, । (ख) कम्पनीले ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने गरी अदालतको आदेश भएको र त्यस्तो आदेश कम्पनीले प्राप्त गरेको मतिले पैतीस दिनभित्र सो आदेश अनुसार ऋण चुक्ता नभएमा, वा । (ग) साहूले कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना बुझाएको पैतीस दिनभित्र सो कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेमा वा त्यस्तो सूचना नषिर्कयि गर्न सोही अवधिभित्र अदालतमा नविदन नगरेमा । (२) कम्पनीको जायजेथाको मूल्यभन्दा कम्पनीको दायित्व बढी भएको अन्य कुनै कुराबाट प्रमाणति भएमा वा कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा कम्पनी आफैले स्वीकार गरेमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा स्थापति गर्न रोक लगाउने छैन । ८. दामासाहीको कारबाहीका लागि नविदन गर्न नसकिनेः (१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका अधिकारीको पूर्व स्वीकृति प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न अदालतमा नविदन गर्न सकिने छैनः- । (क) बैङ्कडि तथा वत्तीय कारोबार गर्ने बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको, । (ख) बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीका हकमा बीमा ऐन, २०४९ बमोजमि गठति बीमा समतिको, वा । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएबाहेक प्रचलति कानूनबमोजमि अधिकारप्राप्त नकिय वा अधिकारीको स्वीकृति बिना स्वेच्छाले खारेज हुन नसक्ने कम्पनीका हकमा त्यस्तो

अधिकारीको । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीका लागि निविदन दौंदा सो उपदफामा उल्लेख भएका अधिकारीले सो प्रयोजनका लागि दिएको स्वीकृतिको प्रतिलिपि निविदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ । ९. निविदनउपर कारबाही गर्नुपर्ने: (१) कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न वा गराउन दफा ४ बमोजमि निविदन पर्न आएमा सो निविदन यस ऐनबमोजमि रीतपूर्वक दाखलि गरेको भए अदालतले दर्ता गरी पन्ध्र दिनभित्र सोउपर सुनुवाइ हुने गरी तारखि तोक्नु पर्नेछ । (२) कम्पनी आफैले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीका लागि निविदन दिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजमिको निविदन दर्ता भएपछि त्यस्तो कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित विवरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरी सो कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) अदालतले मनासबि देखेमा यस दफाबमोजमिको निविदनउपर सुनुवाइ हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका अधिकारीलाई निविदको माग अनुसार कुनै कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण भए सोको विवरण सुनुवाइको लागि तोकिएको दिनभन्दा अगावै अदालतमा पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीका शेयरवालाहरू, साहूहरू वा सम्बन्धित कम्पनीसँग कारोबार भएका अन्य व्यक्तिलाई त्यस्तो कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरिएको भए सम्बन्धित धितोपत्र बजारले समेत पाउने गरी राष्ट्रियस्तरका कुनै दैनिकपत्रकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि जारी भएको वा प्रकाशन भएको सूचना प्राप्त गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण भए अदालतले तोकेको म्यादभित्र सोको आधार सहित लिखितरूपमा विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । १०. सुनुवाइ जारी गरी नरिणय गर्नुपर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले यस परिच्छेदबमोजमि पर्न आएको निविदनउपर सुनुवाइ गर्न तोकिएको दिनमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि सोको अन्तमि कनिरा नभएसम्म सुनुवाइ जारी राखी नरिणय गर्नुपर्नेछ । तर सुनुवाइ भएको दिन समयभावले गर्दा सुनुवाइ पूरा गर्न वा नरिणय गर्न नभ्याएमा अदालत खुलेको दिन सो विषयमा सुनुवाइ जारी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सुनुवाइ पूरा भएपछि अदालतले कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने आदेश दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश दौंदा अदालतले दामासाहीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारीको रूपमा नयुक्ति गर्ने आदेश दिनछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ अधिकारी नयुक्ति गर्दा सो प्रयोजनको लागि कार्यालयले स्वीकृत गरेको सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको मध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको व्यक्तिलाई नयुक्ति गर्नुपर्नेछ । ११. अन्तरमि आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) दफा ४ बमोजमि अदालतमा परेको निविदनउपर सुनुवाइ हुँदा बखत साहू वा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यक्तिको हतिलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देहायको अवस्था कम्पनीमा विद्यमान रहेको देखिएमा अदालतले सरोकारवाला पक्षको निविदनबाट वा आफ्नै तजबजिले अन्तरमि आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) कम्पनीको जायजथा गलत रूपमा बेचबखिन भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेमा, । (ख) कम्पनीको व्यवस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगरेको भएमा, । (ग) कम्पनीको जायजथामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कानूनी कारबाही वा त्यस्तो कारबाहीको कार्यान्वयन हुन लागेको वा हुनसक्ने अवस्था भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतले अन्तरमि आदेश जारी गर्दा देहायका सबै वा कुनै कुरा गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- ।

(क) कम्पनीले सामान्यरूपमा कारोबार गर्दै आएको व्यवसायबाहेक कम्पनीको कुनै पनि जायजथा हस्तान्तरण, बेचबखिन गर्न वा कुनै किसिमिले धितो वा बन्धक राख्न, । (ख) कम्पनीको शेयर कुनै किसिमिले हस्तान्तरण गर्न वा कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत कुनै किसिमिले परिवर्तन गर्न, । (ग) कम्पनीको कुनै पनि सम्पत्तिकसैले रोकका राख्न वा चलन चलाउन, वा । (घ) कम्पनीको जायजथा वा कम्पनीको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको वा कम्पनीको कब्जामा रहेको कुनै पनि जायजथाका वरिद्ध कुनै पनिसाहू वा व्यक्तिले कुनै कानूनी कारबाही प्रारम्भ गर्न वा जारी राख्न वा कुनै कारबाही गर्न वा चलन चलाउन । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतले आदेश गरेकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रार र कार्यालयलाई दनु पर्नेछ र अदालतले उचित ठहराएमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रपत्रकामा प्रकाशनसमेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) अदालतले आवश्यक देखेमा कम्पनीको अन्तरमि व्यवस्थापनका लागि अन्तरमि आदेश बहाल रहेको अवधिभर कायम रहने गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कम्पनीको अन्तरमि प्रशासकको रूपमा नयुक्ति गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नयुक्ति भएको अन्तरमि प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसरी नयुक्ति हुँदाका बखत अदालतले तोकेबमोजमि हुनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझका लागि आदेश गरेकोमा वा निविदनपत्र खारेज गरेकोमा यस दफाबमोजमि भएको अन्तरमि आदेश स्वतः नषिक्छ हुनेछ । १२. निविदन फर्ति लिन नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजमि दामासाहीको कारबाहीका लागि अदालतमा दिएको निविदन अदालतले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक फर्ति हुन सक्ने छैन । परिच्छेद-३ । दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ । १३. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्नुपर्ने: (१) अदालतले दफा १० को उपदफा (३) बमोजमि दामासाहीसम्बन्धी कारबाही जाँचबुझ गर्न आदेश गरेकोमा देहायको कुरा निर्धारण गर्नका लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय स्थिति स्वतन्त्ररूपमा जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ:- । (क) कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुन नसक्ने

भएकोले तत्काल खारेज गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन, । (ख) दफा १४ बमोजमिको जाँचबुझ अवधि बिदाउनु पर्ने हो वा होइन, । (ग) पुनर्संरचना कार्यक्रममार्फत कम्पनीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन, । (घ) कम्पनी दामासाहीमा परसिकेको वा तत्काल पर्न सक्ने सम्भावना छ वा छैन । (२) जाँचबुझ अधिकारीले उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गरी अदालतले तोकेको समय अवधिभित्र जाँचबुझ प्रतविदन अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त साह्ररूको सभाले पारित गरेको कुनै प्रस्ताव भए सो प्रस्ताव, कम्पनीको प्रस्ताव र आफूले गरेको मूल्याङ्कन र सफारसिहरू उल्लेख हुनुपर्नेछ ।

१४. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि बिदाउन सकिने: (१) दफा १३ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको जाँचबुझ अवधिभित्र कम्पनीको वित्तीय स्थिति जाँचबुझ हुन नसक्ने मनासबि कारण देखाई जाँचबुझ अधिकारीले सो अवधि बिदाउन अदालत समक्ष नविदन दएमा अदालतले कारण मनासबि ठहर गरेमा उपयुक्त अवधि बिदाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझको अवधि बिदाएकामा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दनुपर्नेछ । १५. जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमिति कारोबार जाँचबुझ अधिकारीको सामान्य सुपरीवेक्षणमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई ठीकसँग सञ्चालन नगरेको प्रतविदन जाँचबुझ अधिकारीले अदालतमा पेश गरेमा सञ्चालक समितिलाई हटाई नजिलाई नै कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमिति कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ अधिकारीलाई कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमिति कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा नजिले सोबमोजमि कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कम्पनीको नियमिति कारोबार सञ्चालन गर्दा कम्पनीको जायजथा वा व्यवसायको बकिरी जस्ता कुनै विशेष कारोबार गर्नु परेमा सोको कारण खोली अनुमतिको लागि अदालतमा नविदन दनुपर्नेछ र अदालतले सोबमोजमि अनुमति दिने आदेश गरेमा नजिले त्यस्तो कारोबार गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (५) उपदफा (४) बमोजमि नविदन दौंदा कम्पनीको कुल सम्पत्तिको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सम्पत्ति वा जायजथा बेचबखिन गर्नुपर्ने रहेछ भने सो सम्बन्धमा साह्ररूको सभा वा समूहबाट नरिणय गराई त्यस्तो नरिणयको प्रमाणित प्रतिसाथै राखी नविदन दनुपर्नेछ । १६. सञ्चालकले प्रतविदन दनुपर्ने: अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्न दफा १० को उपदफा (३) बमोजमि आदेश दौंदाको बखत वा सोभन्दा एक वर्ष अगाडिको अवधिभित्र कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आफू बहाल रहँदाको बखतसम्मको कम्पनीको वित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतविदन दनुपर्नेछ । १७. ऋण लिन सक्ने: (१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीलाई चालू राख्न वा कम्पनीको नियमिति कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा आवश्यक सुरक्षण दर्ज वा नदर्ज कुनै व्यक्तबाट ऋण लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लएको ऋण दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा खर्च गरेको रकम मानिन्छ र त्यस्तो रकमलाई यस ऐनमा व्यवस्था एबमोजमिको प्राथमिकताको क्रममा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

तर ऋण लनिका लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण पहिले नै कसैलाई सुरक्षणबाट दइसकेको रहेछ भने त्यसउपर दाबी पुग्ने अन्य व्यक्तिसँग सोका लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्झौता गरेकोमा बाहेक त्यस्तो सुरक्षणउपर दाबीको प्राथमिकताक्रम कायम रहने छैन । १८. जाँचबुझ अधिकारीले प्रतविदन पेश गर्नुपर्ने: (१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीको वित्तीय तथा व्यावसायिक स्थितिको जाँचबुझ गरी सोको प्रतविदन अदालत समक्ष जाँचबुझ अवधिभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थिति, जाँचबुझ अधिकारीले जाँचबुझ गरी प्राप्त गरेको विवरण तथा आफ्नो राय ठहर सहित दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै एक विषयको निरधारण गरी सोको सफारसि प्रतविदनमा त्यसका आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गरिएको सफारसि साह्ररूको सभामा पेश भएको भए त्यस्तो सभामा उपस्थित बहुमत्यक साह्ररूले सो सफारसि स्वीकार गरे वा नगरेको समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि पेश गरिएको प्रतविदनको एक-एक प्रति सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्नेछ र सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयले त्यसरी प्राप्त भएको प्रतविदन कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक र साह्रले हेर्न पाउने गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । १९. स्वतः स्थगन हुने: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजमि दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतको अनुमतिबिना देहायमा उल्लिखित कुनै कारोबार हुन सक्ने छैन र कारोबार भइरहेका तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्ता कारबाहीहरू स्वतः स्थगन हुनेछन्:- । (क) कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण, बेचबखिन वा शेयरधनीको हसयित परिवर्तन गर्ने, । (ख) कम्पनीको कुनै पन जायजथा हस्तान्तरण, बेचबखिन गर्ने वा कुनै कसिमिले धति वा बन्धक राख्ने, । (ग) कुनै फैसला वा आदेश अनुसार कम्पनीको कुनै जायजथा जायजात गर्ने वा धतिको सम्पत्ति चलन चलाउने, । (घ) कम्पनीले पट्टा (लजि) मा लएको कुनै सम्पत्ति पट्टा दिन व्यक्तिले फिर्ता लिन वा तत्सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने, । (ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजमि अदालतले

दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेश दिएको बखत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी योग्य भएको ऋण भुक्तानी गर्ने वा सोबापत सुरक्षण दनि, र । (च) कम्पनीको कोषको रकम हस्तान्तरण गर्ने वा फर्ति लैजाने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाबमोजमि कुनै कारोबार स्वतः स्थगन भएको कारणले कुनै व्यक्तिले आफूलाई क्षति पुग्ने कारण देखाई अदालतमा नविदन दिएमा नविदकको व्यहोरा मनासबि भएको र त्यसबाट कम्पनी वा कम्पनीका साहूहरूको हतिमा प्रतकिल असर नपर्ने अदालतले ठहर गरेमा कुनै कारोबार गर्न अदालतले आदेश दनि सक्नेछ ।

२०. अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्न नहुने: प्रचलति कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजमि कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मतिबिट सो कारबाही पूरा नभएसम्म वदियुत, खानेपानी, ढल निकास, ग्यास, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । दूरसञ्चार सेवा वा कम्पनीको नयिमति व्यवसाय सञ्चालनका लागि करार बमोजमि आपूर्ति हुँदै आएका अन्य अत्यावश्यक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने संस्था वा व्यक्तिले अदालतको अनुमतबिना त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । वस्तु वा सेवा रोकन वा कटौती गर्न पाइने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । २०क. करार भङ्ग गर्न सक्ने: प्रचलति कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजमि कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मतिदिखि सो कम्पनीले वगितमा गरेको वस्तु वा सेवा आपूर्ति सम्बन्धी कुनै करारलाई नरिन्तरता दैदा कम्पनीको दायित्व अनावश्यक रूपमा बढ्न सक्ने देखिएमा अदालतको अनुमति लिई कम्पनी वा लक्विडिटरले त्यस्तो करार भङ्ग गर्न सक्नेछ । २१. साहूको सभा बोलाउनु पर्ने: (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको भावी योजनाका सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनीका साहूहरूको वचिर बुझ्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले आफ्नो प्रतविदन अदालतमा पेश गर्नुअघि सोउपर छलफल गर्न त्यस्ता साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सभामा कम्पनीको लेखा तथा अन्य अभिलेखबाट कम्पनीको साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई समेत बोलाउनु पर्नेछ । (२) कम्तीमा सात दिनको समय दिई सभा हुने ठाउँ, मति, समय र छलफल हुने वषिय खोली उपदफा (१) बमोजमि साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना दनि पर्नेछ र सो सभा हुने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिकपत्रपत्रकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशनसमेत गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना दैदा लिखितपत्र, टेलेक्स, टेलीफ्याक्स, इमेल वा अभिलेख गर्न सकिने अन्य वदियुतीय संचार माध्यमबाट दनि सकिनेछ । (४) उपदफा (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै व्यक्तिले साहूको हैसियतमा कम्पनीउपर कुनै दाबी देखाएमा जाँचबुझ अधिकारीले सोको प्रमाण र कम्पनीउपरको दाबीको वसितुत वविरण माग गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको प्रमाण वा वविरण दनि नसक्ने व्यक्तिको दाबीलाई जाँचबुझ अधिकारीले रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसरी दाबी रद्द भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिसाहूको सभामा उपस्थति हुन सक्ने छैन । तर कुनै व्यक्तिले साहूको बैठकमा भाग लिएको कारणले मात्र नजि कम्पनीको साहू माननि छैन ।

(६) साहूको सभाको अध्यक्षता जाँचबुझ अधिकारीले गर्नेछ । (७) साहूको सभाको नरिणय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ । मत बराबर भएमा गोला प्रणालीबाट नरिधारण हुनेछ । जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीले तत्काल भुक्तान गर्नु पर्ने वा भुक्तानीयोग्य ऋणउपर पेश भएको दाबीको अनुपातमा साहूहरूको मताधिकार कायम गरी मतदान गर्ने वधि तोक्न सक्नेछ । (८) साहूको सभामा कम्पनीका सञ्चालक वा जाँचबुझ अधिकारीले आमन्त्रण गरेका अधिकृतहरूले भाग लनि सक्नेछन् । तर नजिहरूले मतदानमा भाग लनि पाउने छैनन् । (९) सरोकारवाला व्यक्तिले साहूको सभामा आफूलाई अन्यायमा परेको कारण र आधार देखाई अदालतमा नविदन गरेकोमा बाहेक साहूको सभा र त्यसले सम्पादन गरेको कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । २२. अदालतले आदेश दनि सक्ने: (१) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ अधिकारीले पेश गरेको प्रतविदन, साहूहरूको सभाले पारति गरेको प्रस्ताव वा कम्पनीले पेश गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा अन्य कुनै पारति प्रस्ताव प्राप्त भएको सात दिनभित्र अदालतलाई उपयुक्त लागेमा देहायको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने, । (ख) कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (ग) कम्पनी तत्काल खारेज नगरी सुधार हुनसक्ने सम्भावना भएमा अदालतले तोकेको अवधभिर पर्खने, । (घ) थप जाँचबुझ गरी प्रतविदन पेश गर्न अदालतले तोकेबमोजमि दामासाहीको कारबाहीको अवधि बढाउने, वा । (ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजमि जारी गरेको आदेश बदर गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश भएकोमा दामासाहीसम्बन्धी कुनै व्यवसायीलाई कम्पनीको लक्विडिटर वा पुनर्संरचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नयिक्त गरी कम्पनीको खारेजी वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्नेछ र त्यसरी नयिक्त भएको व्यक्तिले नजिलाई नयिक्त गर्दाका बखत अदालतले तोकेको अवधिभित्र त्यस्तो कार्य सम्पादन गरी सक्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनी दामासाहीमा परसिकेको वा

तत्काल त्यसलाई खारेज नगरी नहुने अवस्था भइसकेको कम्पनी र त्यसका साहूहरूबीच भएको सहमत अनुसार वा कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए तापनि सोको सुधारका लागि तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव परछिंद ४ बमोजमि बोलाइने साहूहरूको बैठकमा वचिार हुन सक्ने अवस्था भएको कारण देखाई देहायको कुनै आदेश हुन जाँचबुझ अधिकारीले नविदन दएिमा र त्यस्तो आदेश दनि उपयुक्त ठहर्याएमा अदालतले त्यस्तो आदेश दनि सक्नेछः । (क) दामासाहीको कारबाहीसम्बन्धी जाँचबुझ सो अवधि पूरा हुनु अगावै अन्त्य गर्ने, । (ख) जाँचबुझ अधिकारीले साहूको सभा बोलाउनु नपर्ने, वा । (ग) कम्पनी खारेज गर्ने वा कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने । (४) उपदफा (१) वा (३) मा लेखिएदखि बाहेक अन्य कुनै आदेश दनि अदालतले मनासबि ठहर गरेमा त्यस्तो आदेशसमेत दनि सक्नेछ । परछिंद-४ । कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम ।

२३. पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नुपर्नेः (१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजमि कुनै कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दएिकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले लिखितरूपमा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तयार भएको कार्यक्रममा देहायका कार्यक्रम समावेश भएको हुनु पर्नेछः । (क) कम्पनीको ऋणलाई पूँजीकरण गरी पूँजीको संरचनामा हेरफेर गर्ने, । (ख) कम्पनीको जायजेथाको कुनै अंश बकिरी गरी साहूको दाबी भुक्तानी गर्ने, । (ग) कम्पनीका साहूहरूको दाबीको प्रकृतिमा परिवर्तन गरी सोबापत धतिपत्र जारी गर्ने, । (घ) कम्पनीका साहूहरूलाई नजिहरूको दाबीबापत शेयर जारी गरी पूँजी लगानीमा सहभागी बनाउने, । (ङ) कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीसँग गाभ्ने, । (च) कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने, वा । (छ) कम्पनी पुनर्संरचना गर्न अदालतले उपयुक्त ठानेको आवश्यक अन्य कुनै कार्य गर्ने । २४. साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्नेः (१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजमि कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिई नयुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापकले आफूले काम सुरु गरेको पन्ध्र दिनभित्र आ-आफ्नो दाबी प्रमाण सहति पेश गर्न कम्पनीका सबै साहूहरूलाई दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्खाई सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिकपत्रपत्रकिमा समेत कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुका अतरिकित्त यसतो सूचना वेबसाइटमा पनि राख्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र सुरक्षण लिई वा नलिई कम्पनीउपर कुनै कसिमिको ऋण दाबी भएका सबै साहूहरूले त्यस्तो दाबी प्रमाणति हुने प्रमाण सहति पुनर्संरचना व्यवस्थापक समक्ष ऋण दाबीको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दाबीको विवरण प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र पुनर्संरचना व्यवस्थापकले दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्खाई साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यसरी बैठक बोलाउँदा पुनर्संरचना कार्यक्रमको एक प्रतिसोही सूचनासाथ पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गर्नेछ । (५) साहूहरूको सभा आवश्यकता अनुसार सञ्चालन तथा स्थगति गर्न सकिन्छ । तर अदालतको आदेशबनि पुनर्संरचना अवधिभिन्दा बढी हुने गरी त्यस्तो सभा स्थगति हुन सक्ने छैन । (६) कम्पनीका सञ्चालकहरूले साहूहरूको सभामा उपस्थति हुन र कम्पनीको व्यवसाय तथा वित्तीय स्थितिकि सम्बन्धमा साहूहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दनि सक्नेछन् । (७) उपदफा (३) बमोजमि बोलाइएको साहूहरूको सभामा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रस्तुत गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरणउपर छलफल गरी दफा २१ को उपदफा (७) को अधीनमा रही देहायको कुनै एक विषयमा प्रस्ताव पारति गर्नु पर्नेछः । (क) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पेश गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव बनि कुनै संशोधन वा संशोधन सहति स्वीकार गर्ने, वा । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको प्रस्ताव स्वीकार नगरी कम्पनीलाई तत्काल खारेज गर्ने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिकि वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । (८) उपदफा (७) बमोजमिको प्रस्ताव उपर मतदान गर्दा धति नलिई कम्पनीलाई ऋण दनि असुरक्षति साहूहरूले उनीहरूले दएिको ऋण वा कम्पनीको दायित्वको अनुपातको आधारमा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था मलिइनेछ । तर सुरक्षति साहूले मतदान गर्न पाउने छैन । (९) उपदफा (७) बमोजमि पारति भई स्वीकृत गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा सो अस्वीकृत भै कम्पनी खारेज गर्न गरिएको प्रस्तावको स्वीकृतिकि लागि अदालतमा पेश गरिन्छ र अदालतबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने आदेश भएमा सोको कार्यान्वयन गरिन्छ । २५. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रतविदन पेश गर्नुपर्नेः (१) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पुनर्संरचना अवधिभित्र कम्पनीको कारोबार, जायजेथा तथा वित्तीय स्थिति र पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको भए सोको विवरण सहतिको प्रतविदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्तो कार्यक्रमका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू उल्लेख हुनु पर्नेछः । (क) प्रस्तावति कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण तथा विश्लेषण, । (ख) प्रस्तावति कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीका साहूहरूलाई गर्न सक्ने असरको विवरण, । (ग) कम्पनी तत्काल खारेज गरिएको भए सोबापत पाउन सक्ने र पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा साहूहरूले पाउन सक्ने प्रतफिल र असरको तुलनात्मक विवरण, र । (घ) पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा नपर्ने पुनर्संरचना व्यवस्थापकको ठहरसहतिको राय विवरण । (३) देहायमा लेखिएको बाहेक उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्तावको कुनै औपचारिकि स्वरूप र ढाँचा हुने छैनः । (क) कम्पनीले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण तथा सान्दर्भिकि प्रस्तावको लिखति विवरण, । (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीलाई तत्काल खारेज नगरी पुनर्संरचना गर्दा कम्पनीका साहूलाई बढी

लाभ पुग्न सक्ने कुराको वविरण, । (ग) प्रस्तावति कार्यक्रमको कुनै पनऱिंश गैर कानुनी नभएको वा प्रचलति कानुनले नषिध नगरेको वविरण, । (घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा परेको अवस्थाबाट अलग हुने वा दामासाहीमा नपर्ने कुराको वविरण । (ङ) यस दफाबमोजमि तयार गरिएको कार्यक्रममा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधति पुनर्संरचनाको अवधतिभित्ति भएका खर्चको भुक्तानी तथा जाँचबुझ अधिकारी वा पुनर्संरचना व्यवस्थापकको पारिश्रमिकको वविरणसमेत समावेश गरेको हुनु पर्नेछ । २६. पुनर्संरचना कार्यक्रमको वविरण पेश गर्न नसकनि भएमा जानकारी गराउनु पर्ने: (१) पुनर्संरचना अवधतिभित्ति कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमको वविरण अदालतमा पेश गर्न नसकनि भएमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कारण खोली अदालतमा नविदन दनि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन पर्न आएमा अदालतले मनासबि ठहर गरेमा पुनर्संरचना गर्ने आदेश बदर गरी कम्पनी खारेज गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । २७. स्वीकृत पुनर्संरचना कार्यक्रमउपर दाबी वरीध गर्न सक्नि: (१) दफा २४ को उपदफा (७) बमोजमि स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमउपर असहमत हुने साहूले देहायका आधार र कारण खुलाई सात दनिभित्ति अदालतमा दाबी वरीधको नविदन गर्न सक्नेछ:- । (क) साहूहरूको सभामा बहुमतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम सुरक्षति साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हति अनुरूप नरहेको, । (ख) साहूको सभा बोलाउँदा वा सञ्चालन गर्दा गम्भीर अनयिमतिता भएको र सो सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम सुरक्षति साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हतिअनुकूल नभएको, । (ग) कम्पनी वा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमसम्बन्धी झुट्टा वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिएको वा सारभूत जानकारी लुकाएको । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन पर्न आएमा अदालतले सो सम्बन्धमा कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई सात दनिको म्याद दिई सो सम्बन्धमा लखिति वविरण पेश गर्न आदेश दनिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको लखिति वविरण प्राप्त भएपछि वा लखिति वविरण पेश गर्ने म्याद समाप्त भएपछि अदालतले उपदफा (१) बमोजमिको नविदनउपर सुनुवाई गरी नविदन जकिरि आधारयुक्त देखेमा साहूहरूको सभामा पारति भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव बदर गरी नषिर्कयि गर्नेछ । (४) साहूहरूको सभामा पारति भै स्वीकृत भएको प्रस्ताव उपदफा (३) बमोजमि बदर गरी नषिर्कयि गरेमा अदालतले कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने आदेश दनिछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि जारी गरेको आदेशको जानकारी सम्बन्धति कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई दनि पर्नेछ । २८. पुनर्संरचना कार्यक्रम अदालतले स्वीकृत गरेमा हुने परणाम: साहूको सभाबाट पारति भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम दफा २४ को उपदफा (९) बमोजमि अदालतले स्वीकृत गर्ने आदेश गरेमा सो कार्यक्रम कम्पनीका सुरक्षति साहूबाहेकका अन्य सम्पूर्ण साहूहरू, कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूलाई बन्धनकारी हुनेछ र सोही मतिदिखि पुनर्संरचना अवधतिको अन्त्य हुनेछ । २९. सुरक्षति साहूहरूको हकमा असर नपर्ने: (१) यस परिच्छेदबमोजमि साहूको सभाबाट पारति भई अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमले देहायका अवस्था बाहेक सुरक्षति साहूलाई सुरक्षण चलन गर्न वा अन्य कुनै कसिमिले कारोबार गर्न बाधा पुर्‍याउने छैन:- । (क) सुरक्षति साहूले पुनर्संरचना कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेमा वा अन्य कुनै तरकाले त्यस्तो कार्यक्रम आफूलाई मान्य हुने गरी आफ्नो सहमति दएमा, वा । (ख) सुरक्षति साहूलाई सो कार्यक्रम बाध्यात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दएमा । (२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) सुरक्षति साहूले आफूले लिएको सुरक्षण चलन चलाउँदा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धमि आधारभूतरूपमा प्रतकूल असर पर्न सक्ने भएमा, ।

(ख) त्यस्तो कार्यक्रमले सुरक्षति साहूको सुरक्षणमाथि रहेको हक र सुरक्षणको पर्याप्तूपमा संरक्षण हुने भएमा । ३०. कुनै सम्पत्तिको मालकि वा सम्पत्तिपट्टामा दनि व्यक्तिको हकमा असर नपर्ने: (१) यस परिच्छेदबमोजमि साहूको सभाबाट पारति भै अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमबाट कम्पनीको प्रयोग वा कब्जामा रहेको वा कम्पनीको भोगचलनमा रहेको सम्पत्तिको धनी वा त्यस्तो सम्पत्तिपट्टामा लिएको भए पट्टा दनिलाई देहायका अवस्था बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिको अधिकार चलन चलाउन वा फरिा गर्न बाधा पुग्ने छैन:- । (क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दनिले त्यस्तो कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेमा वा अन्य कुनै कसिमिले सो कार्यक्रम आफूलाई मान्य हुने भनी लखिति सहमति दएमा, । (ख) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दनिलाई सो कार्यक्रम बाध्यात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दएमा । (२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दनिले सो सम्पत्तिफरिा लिएमा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धमि आधारभूतरूपमा प्रतकूल असर पर्ने भएमा, । (ख) त्यस्तो पुनर्संरचना कार्यक्रमअन्तर्गत सो सम्पत्तिरि त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दनिको हति पर्याप्तूपमा संरक्षण हुने भएमा । ३१. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्ने: (१) पुनर्संरचना अवधतिकयम रहेको अवधतिर पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनी सञ्चालन गर्दा नजिले देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारको व्यवस्थापन र नियन्त्रण, । (ख) कम्पनीको कुनै व्यवसाय वा सम्पत्तिको अन्त्य वा बेचबखिन, । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । पचास प्रतशित वा सोभन्दा बढी सम्पत्तिको अन्त्य वा बेचबखिन गर्नु परेमा साहूहरूको सभा वा समूहबाट नर्णय गराउनु पर्नेछ । (ग) कम्पनी वा कम्पनीका

पदाधिकारीले गर्न सक्ने कुनै काम वा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग । (३) उपदफा (२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई कम्पनीको सम्पूर्ण खाता, बही, श्रेस्ता, अभिलेख र कागजात हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । (४) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले यस दफाबमोजिम काम गर्दा वा अधिकार प्रयोग गर्दा कम्पनीको प्रतिनिधि (एजेन्ट) को हैसियतमा काम गर्नेछ । (५) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नयिन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले पुनर्संरचना व्यवस्थापकको लेखित निर्देशनबिना कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको हैसियतले कम्पनीको कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न वा काम गर्न पाउने छैन ।

(७) कम्पनीका सञ्चालकले पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेबमोजिम कम्पनी तथा कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारसम्बन्धी जानकारी नजिलाई दनु पर्नेछ । ३२. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले ऋण लिन सक्ने: (१) कम्पनीको व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनीलाई चालू राख्न वा कम्पनीको व्यवसाय, कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा कम्पनीको सम्पत्ति सुरक्षण दिई वा नदिई ऋण लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण रकम र त्यसका शर्तहरू दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । ३३. कम्पनीको ऋण मन्हा हुने हद: साहुहरूको सहमतबमोजिम पुनर्संरचना कार्यक्रममा सुरक्षण नदिएको कुनै ऋण वा सोको कुनै अंश मन्हा गर्ने वा सो हेरफेर गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो कार्यक्रमबमोजिम मन्हा वा हेरफेर हुनेछ । ३४. पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने: (१) यस परिच्छेदअन्तर्गत साहुको सभाले पारित गरी अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जमिमेवारी कम्पनीको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुपरविक्षण तथा प्रबन्ध गर्नको लागि अदालतले पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई तोक्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३) यस दफा बमोजिम पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सबै असुरक्षित साहुहरूलाई समान व्यवहार गरिनेछ । ३५. पुनर्संरचना कार्यक्रम हेरफेर तथा परिवर्तन हुन सक्ने: (१) पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदाका बखत सो कार्यक्रम यथावत रूपमा पूरै वा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर सो कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले सो कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गर्न साहुहरूको सभा बोलाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको सभाले कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको कार्यक्रम साहुहरूको हतिका लागि स्वीकृत गर्न मनासबि हुने देखिएमा अदालतले त्यसो गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ३६. पुनर्संरचना कार्यक्रमको अन्त्य हुने: (१) कम्पनीले पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेमा वा कम्पनीले सो कार्यान्वयन गर्न नसकी पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गरेको नविदनको आधारमा अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएमा त्यस्तो कार्यक्रमको अन्त्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकी अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएमा त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्नेसमेत आदेश दिनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कम्पनीको खारेजी ।

३७. कम्पनी खारेज हुने आदेश भएकोमा खारेज गर्नुपर्ने: (१) अदालतले यस ऐनबमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने आदेश दिएमा त्यसरी आदेश दौंदाका बखत दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिहरूमध्येबाट अदालतले एकजना लक्विडिटर नयुक्त गर्ने आदेश दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएपछि कम्पनी खारेज गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ भएको मानिनेछ । ३८. कम्पनी खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएमा हुने परिणाम: (१) कुनै कम्पनी खारेज गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका कुराहरूमा देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा सो कम्पनीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सो कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लक्विडिटरले प्रयोग गर्नुपर्ने, । (ख) सुरक्षित साहुको कब्जामा रहेको सम्पत्तिबिहेक कम्पनीका सम्पूर्ण जायजैथा, हिसाबकिताब र लेखा लक्विडिटरले आफ्नो जमिमा र नयिन्त्रणमा लनु पर्ने, । (ग) लक्विडिटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कम्पनीले नयुक्त गरेका कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा अन्त्य हुने । (२) देहायका कुरामा बाहेक दफा १९ बमोजिमको स्वतः स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था खारेजीको काम कारबाही कायम रहेको अवधिभर लागु हुनेछ:- । (क) यस ऐनबमोजिम सुरक्षित साहुको चलन चलाउने अधिकारको कार्यान्वयन, वा । (ख) यस ऐनबमोजिम कम्पनीले पढ्टामा लिएको सम्पत्ति पढ्टा दिनलाई फर्ति लाने अधिकारको कार्यान्वयन । ३९. कम्पनीको खारेजीलाई पुनर्संरचना कार्यक्रममा परिणत गर्न सकिने: (१) कम्पनीको व्यवसाय तथा जायजैथा, कम्पनीले उत्पादन गर्ने सेवा वा वस्तुको प्रकृति तथा त्यसको बजार सम्भाव्यताको अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम साहुको सभाबाट पारित भई स्वीकृत हुन सक्ने लक्विडिटरलाई लागेमा कारणसहित नशिचति समयावधिको लागि यस ऐनबमोजिम अदालतले जारी गरेको कम्पनी खारेजीसम्बन्धी आदेश मुलतबी राखी यस ऐनबमोजिम पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश माग गरी अदालतमा नजिले नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएका नविदनको व्यहोराबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा कुनै खास समयको लागि पहिलै जारी गरेको कम्पनी

खारेजीको आदेश नलिम्बन गरी पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश दनिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश भएकामा यस ऐनबमोजमि सो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ४०. लक्विडिटरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्य व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त लक्विडिटरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ:- । (क) कम्पनीको तर्फबाट कुनै मुद्दा वा कुनै कानुनी कारबाही चलाउने वा त्यसको प्रतिक्रिया गर्ने, । (ख) आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने, । (ग) कम्पनीको शेयरबापतको कसिता चुक्ता नभएकामा शेयरधनीहरूबाट त्यस्तो कसिता चुक्ता गर्न माग गर्ने, ।

(घ) कम्पनीको तर्फबाट र कम्पनीको नाममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम र लेखित वा कागजात गर्ने वा गराउने र सो प्रयोजनका लागि कम्पनीको छाप प्रयोग गर्ने, । (ङ) कम्पनीको जायजथा सुरक्षण राखी ऋण प्राप्त गर्ने, । (च) कुनै सम्पत्ति बेचबखिन गर्दा वा कुनै करार वा दायित्व अन्त्य गर्दा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लक्विडिटरलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबखिन गर्ने वा त्यस्तो करार वा दायित्वको अन्त्य गर्ने, । (छ) कम्पनीको कुनै साहसँग वा कम्पनीको साहू भएको दाबी गर्ने कुनै व्यक्ति सँग नजिले लएको दाबीको सम्बन्धमा मालापत्र गर्ने, । (ज) कुनै व्यक्तिपर कम्पनीले दाबी गर्न सक्ने ऋण, दायित्व वा अन्य कुनै दाबीको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्ति सँग मालापत्र गर्ने, । (झ) कम्पनीको जायजथा बकिरी गर्ने तथा सोबापत प्राप्त रकम यस ऐनबमोजमि वतिरण गर्ने, र । (ञ) कम्पनी खारेज गर्न आवश्यक अन्य सबै काम कारबाही गर्ने, गराउने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको अतिरिक्त देहायका काम गर्नु लक्विडिटरको कर्तव्य हुनेछ:- । (क) कम्पनीको जायजथा सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने र बकिरी गर्ने, । (ख) कम्पनीको व्यवसाय र वित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्ने, । (ग) परिच्छेद-६ को अधीनमा रही साहूको ऋण दाबी स्वीकार गर्ने, । (घ) यस ऐनबमोजमि दायित्व भुक्तानीको लागि निर्धारण भएको प्राथमिकताक्रमको अधीनमा रही कम्पनीको जायजथाको बकिरीबाट प्राप्त रकम वतिरण गर्ने, । (ङ) साहूहरूको सभा बोलाउने र सञ्चालन गर्ने, । (च) आफ्नो काम कारबाहीको प्रतविदन तयार गरी अदालत तथा कार्यालयमा प्रस्तुत गर्ने, । (छ) कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज तुल्याउने, र । (ज) कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा कर्मचारी वा शेयरवाला वा कुनै व्यक्ति कम्पनी वा त्यसका साहूहरूलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्य गरे नगरेको बारेमा जाँचबुझ गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको वरिद्धमा आवश्यक कानुनी कारबाही चलाउने । (३) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त लक्विडिटरले कम्पनीको कुनै सम्पत्ति कसैले प्रयोग गरेको भए सो फर्ति लानि वा त्यस्तो सम्पत्ति वा बदर भएको कारोबारबाट रकम फर्ति लानि कानुनी कारबाही चलाउनेसस्ता अन्य कामसमेत गर्न सक्नेछ । तर कम्पनीको जायजथाबाट भुक्तानी नहुने खर्च गर्न पाउने छैन । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेखिएको अधिकार प्रयोग गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न लक्विडिटरलाई आवश्यक खर्च वा पारिश्रमिकको भुक्तानी गर्न कम्पनीमा पर्याप्त रकम नभए तापनि नजिले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नु पर्नेछ । (५) लक्विडिटरलाई यस परिच्छेदबमोजमि कुनै अधिकार प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा बाधा अडकाउ परेमा सोको फुकुवाको लागि नजिले अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ र त्यसरी नविदन पर्न आएमा अदालतले मनासबि ठहर्याएमा बाधा अडकाउ फुकुवाई दनि सक्नेछ ।

४१. साहूले रकम दनि सक्ने: (१) खारेजीमा परेको कम्पनीले कुनै काम कारबाही गर्दा साहूहरूलाई हति हुने वा लाभ पुग्न सक्ने भएमा सो काम गर्न त्यस्तो कम्पनीको साहूले लक्विडिटरलाई सापटीस्वरूप रकम दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लएको रकम त्यस्तो काम कारबाहीबाट प्राप्त रकमबाट नै भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (३) कम्पनीले स्वीकार गरेको ऋणको दाबी रकमसमेत उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त रकमबाट भुक्तानी गर्ने आदेशका लागि कुनै साहूले अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नविदन परेकोमा उपदफा (१) बमोजमिको रकमबाट त्यस्तो ऋण भुक्तानी हुन अदालतले मनासबि ठानेमा सो प्रयोजनका लागि आदेश गर्न सक्नेछ । ४२. लक्विडिटरले प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: (१) लक्विडिटरले आफू नियुक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कम्पनी खारेजीका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको प्रगत प्रतविदन तयार गरी अदालत र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) कम्पनीको जारी पूँजी, शेयरधनीले लानि कबुल गरेको पूँजी तथा चुक्ता पूँजीको रकम, । (ख) कम्पनीको जायजथा र दायित्वको अनुमानति रकम, । (ग) कम्पनीको आर्थिक असफलताको कारण सम्बन्धमा लक्विडिटरको राय, । (घ) कम्पनीको प्रवर्द्धन, संस्थापना वा कम्पनी तथा यसका सञ्चालक र शेयरधनीहरूको काम कारबाहीका सम्बन्धमा थप जाँचबुझ गर्न आवश्यक भएको सम्बन्धमा लक्विडिटरको राय, । (ङ) लक्विडिटरले उचित ठहराएको अन्य आवश्यक कुरा । ४३. साहूको सभा बोलाउनु पर्ने: (१) लक्विडिटरले दफा ४२ बमोजमि आफ्नो प्रतविदन तयार गर्नुअघि र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार समय समयमा कम्पनीका साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि साहूको बैठक बोलाउँदा दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्याई बोलाउनु पर्नेछ । (३) साहूको सभाको अध्यक्षता लक्विडिटरले गर्नेछ । (४) साहूको सभासम्बन्धी अन्य कुराहरूका सम्बन्धमा दफा २४ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन् । ४४. साहूहरूको समति गठन हुन सक्ने: (१) दफा ४३ बमोजमि भएको साहूको सभाले कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा लक्विडिटरलाई सहयोग पुर्याउन बढीमा पाँचजनासम्मको साहूको समति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समतिको कार्यक्षेत्र, बैठकसम्बन्धी कार्यवधि वा अन्य आवश्यक कुराहरू त्यस्तो समति गठन गर्दाका बखत

साहूको सभाले तोकेबमोजमि हुनेछ । ४५. ऋण दाबी पेश गर्न म्याद दनि पर्ने: (१) लक्विडिटरले खारेजीमा परेको कम्पनीका सबै साहूहरूलाई तोकिएको ढाँचामा आफ्नो ऋण दाबी पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद सूचना दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र दाबी पेश नगरेका साहूहरूको दाबीलाई लक्विडिटरले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

तर सो म्यादभित्र दाबी पेश गर्न नसकेको मनासबि कारण सहित लक्विडिटर समक्ष नविदन गरेमा नजिले त्यस्तो नविदनको व्यहोरा मनासबि भए त्यस्तो दाबी स्वीकार गर्न सक्नेछ । ४६. कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा अदालतले आदेश दनि सक्ने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा अदालतले कुनै पनबिखत देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीको खारेजी मुलतबी गर्ने वा अन्त्य गर्ने, । (ख) कम्पनीको जायजेथा लक्विडिटरलाई बुझाउन लगाउने, । (ग) कसिता तलब माग गरिएको रकम भुक्तानी गर्ने, । (घ) कम्पनीको कुनै सम्पत्ति कसैले भोगचलन गरिरहेको शङ्का भएमा सो भोगचलन रोकने, वा । (ङ) लक्विडिटरलाई आफ्नो काम र कर्तव्य पालना गर्दा वा अधिकार प्रयोग गर्दा बाधा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने । ४७. कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने: यस परिच्छेद बमोजमि कुनै कम्पनी खारेज गर्न नयुक्त भएको लक्विडिटरले कम्पनी खारेज गर्दा यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानुनमा नरिधारण गरेको कार्यवधि अपनाई कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नेछ । परिच्छेद-६ । साहूको दाबी तथा भुक्तानी वधि । ४८. साहूले दाबी पेश गर्नु पर्ने: (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको साहूले पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले तोकेको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानीयोग्य ऋणको दाबी पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दाबी पेश गर्दा साहूले त्यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै सबुद प्रमाण पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले माग गरेमा सोसमेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको दाबीलाई पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले जाँचबुझ गरी पूरा वा आंशकिरूपमा स्वीकार वा इन्कार गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले ऋणको दाबी पूरै वा आंशकिरूपमा इन्कार गरेमा सोको कारणसहितको लिखित जानकारी दाबी पेश गर्ने साहूलाई सात दिनभित्र दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त गरेको जानकारी चित नबुझ्ने साहूले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावलोकनका लागि नविदन गर्न सक्नेछ । (६) प्रचलति कानुनबमोजमि कम्पनीलाई ऋण दनि वदिशी साहूले पन कम्पनीउपर ऋण दाबी भए यस दफाबमोजमि दाबी पेश गर्न सक्नेछ । ४९. ब्याजको दाबी लनि सकिने: साहूको दामासाहीमा परेको कम्पनीले ऋण लँदा बखत सम्पन्न करारबमोजमि ब्याज तर्नि शर्तमा ऋण लएको भए सो ब्याजसमेत दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजमि गरेको दाबीमा समावेश गर्न सकिनेछ । तर अदालतले कम्पनी खारेज गर्ने वा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश गरेको मतिपिछिको ब्याजको दाबी गर्न सकिने छैन ।

५०. नरिधारण भै नसकेको वा भैपरी आउने दायित्वको दाबी: (१) दफा ४८ मा लेखिएदखि बाहेक दामासाहीमा परेको कम्पनीले कुनै करार पालना नगरेको वा उल्लङ्घन गरेको कारणबाट पुगेको क्षति वा चुक्ता गर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै देवानी दायित्व सृजना हुने जस्ता कामबाट उत्पन्न दायित्वको रकम नरिधारण भै नसकेको दायित्वबापतको दाबी वा कुनै जमानत समझौता अन्तर्गत कम्पनीले दिएको जमानतमा ऋणीले दायित्व पूरा नगरी कम्पनीको दायित्व कायम भई नसकेको भैपरी आउने दायित्वको दाबी दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजमि प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दाबी प्राप्त भएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले त्यस्तो दाबी दफा ४८ को उपदफा (३) बमोजमि स्वीकार वा इन्कार गरी सोही दफाको उपदफा (४) बमोजमि सूचना दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि त्यस्तो दाबी स्वीकार भएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले त्यस्तो दाबीको अनुमानति रकमसमेत नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन त्यस्तो दाबीको रकम नरिधारण गर्न पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले अदालतमा नविदन गर्न सक्नेछ र त्यसरी नविदन पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो दाबीको अनुमानति रकम नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि दाबी इन्कार गरेको वा उपदफा (३) बमोजमि नरिधारण गरेको त्यस्तो दाबीको अनुमानति रकममा चित नबुझ्ने व्यक्तिले सोको सूचना पाएको पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । ५१. परपिक्व भई नसकेको दाबी: पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले कम्पनीउपर पर्न आएको भुक्तानी गर्ने समय भइनसेको अपरपिक्व ऋण दाबीमा तोकिएबमोजमि छुट दनि सक्नेछ । ५२. वदिशी मुद्राको दाबी: यस ऐनबमोजमि वदिशी मुद्रामा भएको ऋण वा अन्य दायित्वको दाबीलाई कम्पनी खारेजी, दामासाही वा त्यसको पुनर्संरचनाका लागि अदालतमा नविदन गरेको मतिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नरिधारण गरेको वनिमिय दर अनुसार नेपाली मुद्रामा हिसाब गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ५३. ऋणको समायोजन गर्ने: (१) दामासाहीमा परेको कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीउपर ऋण दाबी गर्ने साहूबीच अन्य कारोबार भएको रहेछ भने देहायबमोजमि ऋण वा त्यस्तो ऋण दाबी वा कारोबारको समायोजन गर्नु पर्नेछ:- । (क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई तर्नि बाँकी रहेको रकम नरिधारण गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि नरिधारण गरिएको रकमबाट एक पक्षले अर्कोलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम घटाउने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि घटाउँदा कायम हुन आएको रकमलाई मात्र कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण रकमको दाबी कायम गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कम्पनी दामासाहीमा परसिकेको थाहा पाएको वा थाहा पाउनु पर्ने मनासबि कारण भएको बखत त्यस्तो कम्पनीलाई ऋण दनि वा कम्पनीबाट ऋण लनि व्यक्तिले नजिले । कम्पनीलाई दनि पर्ने रकमबाट नजिले कम्पनीबाट प्राप्त गर्न बाँकी रकम घटाउनको लागि

दाबी गर्न पाउने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “दामासाहीमा परसिकेको कम्पनी” भन्नाले कम्पनीको पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि अदालतमा नविदन दर्ता भएको अवस्थाको कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

५४. सुरक्षति साहूले दाबी गर्न सक्ने: (१) सुरक्षति साहूले कुनै पनबिखत कम्पनीउपर ऋणको दाबी गर्न सक्नेछ र पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले दफा ४८ को उपदफा (३) बमोजमि उक्त दाबी स्वीकार वा इन्कार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दाबी गरिने रकम सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिको बजारमूल्यबाट प्राप्त रकम र सुरक्षति साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकी रकमको फरक रकममा मात्र सीमति रहनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुरक्षति सम्पत्तिको मूल्य र भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकी रकमबीच फरक भएको रकमका सम्बन्धमा सुरक्षति साहू र दामासाहीमा परेको कम्पनीबीच विवाद भएमा सो विषयमा चर्चित नबुझ्ने पक्षले अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ र यसरी परेको नविदनउपर विचार गरी अदालतले त्यस्तो फरक रकमको निर्धारण गरिदिन सक्नेछ । ५५. शेयरधनीको दाबी: दामासाहीमा परेको कम्पनीको शेयरधनीसमेत रहेको कुनै साहूले कम्पनीउपर दाबी गरेमा कम्पनीको शेयरबापत चुक्ता गर्नु पर्ने कसिता रकम नजिले भुक्तानी नगरेको भए उक्त रकम भुक्तानी गर्न पर्ने अवस्था भइसकेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भएमा यसरी भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्भावति रकमसम्मको नजिको दाबी स्वीकार हुने छैन । ५६. ऋण स्वीकार भएमा साहू माननि: (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीउपर दाबी गर्ने व्यक्तिको ऋण दाबी यस परिच्छेदबमोजमि स्वीकार भएमा नजिले साहूको हैसियत प्राप्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको हैसियत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले साहूको सभामा भाग लनि, स्वीकृत ऋण दाबीको हदसम्म मतदान गर्ने र यस ऐनबमोजमि ऋण रकमको भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ । ५७. दायित्वको भुक्तानी क्रम: (१) लक्विडिटरले खारेजीमा परेको कम्पनीको दायित्व यस ऐनबमोजमि फछर्यौट गर्दा उपलब्ध रकमलाई देहायबमोजमिको प्राथमिकताका आधारमा दायित्वको भुक्तानी गर्नु पर्नेछ:- । (क) दफा ११ को उपदफा (४) बमोजमि नयुक्त अन्तरमि प्रशासकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धति सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमकि, । (ख) परिच्छेद-२ बमोजमि फछर्यौट गर्नु पर्ने अन्य रकमहरू, । (ग) दफा १० को उपदफा (३) र (४) बमोजमि नयुक्त जाँचबुझ अधिकारीले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धति सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमकि, । (घ) दफा २२ को उपदफा (२) बमोजमि नयुक्त पुनर्संरचना व्यवस्थापकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धति सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमकि, । (ङ) दामासाहीको कारबाहीको जाँचबुझ अवधमि लडिएको कम्पनीका सम्पूर्ण ऋण, । (च) कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम अवधमि लडिएको कम्पनीको सम्पूर्ण ऋण, । (छ) दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त लक्विडिटरले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धति खर्च तथा पारिश्रमकि, । (ज) यस ऐनबमोजमि कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएका बखत कम्पनीका कामदार वा कर्मचारीलाई दनि बाँकी रहेको ज्याला तथा पारिश्रमिकको रकम, । तर कम्पनीको सञ्चालकले त्यस्तो रकम पाउने छैन ।

(झ) कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएका बखत कम्पनीका कामदार वा कर्मचारीलाई दनि बाँकी रहेको घर बढाको रकम, बरिमी बढाको रकम, उपदानबापतको रकम र कर्मचारी संचयकोषको सुविधा भए सोबापतको रकम, । तर कम्पनीको सञ्चालकले त्यस्तो रकम पाउने छैन । (ञ) लक्विडिटरले स्वीकार गरेका ऋण दाबीबापतको अन्य सम्पूर्ण रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्राथमिकता क्रममा पर्ने प्रत्येक दायित्वलाई समानरूपमा व्यवहार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो क्रममा परेका सम्पूर्ण दायित्व पूरा फछर्यौट गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो दायित्व पूरा फछर्यौट गर्न नपुग्ने भएमा समानुपातकि हिसाबमा फछर्यौट गर्नु पर्नेछ । (३) कम्पनीको कुनै दायित्व बीमा गरिएको भएमा यस्तो बीमा करारअन्तर्गतको रकम हक पुग्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमिको दायित्वको पूरा फछर्यौट भएमा बाँकी रहेको रकमबाट लक्विडिटरले कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने आदेश भएको मतिदिखि ऋण दाबी स्वीकार गरिएको मतिसिम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज चुक्ता गर्नु पर्नेछ र सो चुक्ता भै बाँकी रहेको रकम कम्पनीका अग्राधिकार शेयरधनीहरूलाई वितरण गरी बाँकी रहेको रकम अन्य शेयरधनीहरूलाई समानुपातकि हिसाबमा वितरण गरिनेछ । ५८. दायित्व फछर्यौट गर्ने तरीका: लक्विडिटरले यस परिच्छेदबमोजमि साहूहरूको दायित्व फछर्यौट गर्दा एकैपटक वा पटक पटक गरी फछर्यौट गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । बदर हुने कारोबारहरू । ५९. बदर हुने कारोबारहरू: (१) कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए देहायका कारोबारहरू बदर हुनेछन्:- । (क) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै छ महिना पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ महिनाको अवधभित्ति गरिएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरू, । (ख) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै एक वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधभित्ति कम्पनीका सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरू, । स्पष्टीकरण: खण्ड (क) र (ख) को प्रयोजनका लागि “अग्राधिकारयुक्त कारोबार” भन्नाले कम्पनी खारेज हुँदा बखत सुरक्षति साहूबाहेकका अन्य साहूले कम्पनीउपर दाबी गरेको भए जति रकम पाउन सक्दथ्यो सोभन्दा बढी भुक्तानी पाउने गरी भए गरेको कारोबार सम्झनुपर्छ । (ग) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै एक वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधभित्ति कम मूल्य राखी कुनै कारोबार भई सोको परिणामस्वरुप कम्पनी दामासाहीमा परेमा वा दामासाही सम्बन्धी कारबाही शुरु भएपछि कम मूल्य राखी भए गरेका अन्य कारोबार, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनका लागि “कम मूल्यको कारोबार” भन्नाले कारोबार गर्ने अर्को पक्षलाई कम्पनीले दिएको प्रतिलिबापत कम्पनीले प्रचलति बजार

मूल्यभन्दा कम मूल्य पाएको वा कुनै मूल्य नै नपाएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।

(घ) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नुभन्दा लगत्तै दुई वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दुई वर्षको अवधिभित्र भए गरेका जालसाजपूर्ण कारोबारहरू । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनका लागि "जालसाजपूर्ण कारोबार" भन्नाले कम्पनीका साहुलाई ठग्न, भुक्तानी दनि ढलियो गर्ने वा साहुको हकमा प्रतिकूल असर पुर्याउने बदनयितले कम्पनीको सम्पत्तिको सम्बन्धमा भएको कारोबार सम्झनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कारोबारलाई बदर गराउन लक्विडिटरले अदालतमा नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन दँदा त्यस्ता कारोबार गर्दाका बखत कम्पनी दामासाहीमा परेको वा त्यस्ता कारोबार भएको कारणले कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा लक्विडिटरले पुष्टि गर्नु पर्नेछ । (४) बदर हुने कारोबारलाई बदर गराउने सम्बन्धमा भएको कारबाहीमा कम्पनीको सम्बद्ध व्यक्ति संलग्न भएको देखिएमा त्यस्तो कारोबार हुँदा बखत कम्पनी दामासाहीमा परेको वा सोही कारणले दामासाहीमा परेको हो भन्ने कुरा अनुमान गरिनेछ । ६०. बदर हुने कारोबारमा प्रतिक्षा गर्न सकिने: सम्बद्ध व्यक्तिले आफ्नो प्रतिक्षामा देहायका कुरा प्रमाणित गर्न सक्नेछ:- (क) कारोबार हुँदाका बखत कम्पनी दामासाहीमा नपरेको, । (ख) कारोबारबाट नजिले कुनै लाभ नलएको, । (ग) कारोबारबाट कुनै लाभ लौँदा कम्पनी दामासाहीमा परेको वा सो कारोबारको कारणबाट दामासाही पर्न सक्छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि कारण नभएको । ६१. बदर हुने कारोबारका सम्बन्धमा अदालतको अधिकार: (१) कुनै कारोबार बदर हुने भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीले त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण वा केही रकम लक्विडिटरलाई भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दनि, । (ख) त्यसरी कारोबार भएको जायजैथा वा सो बराबरको मूल्य लक्विडिटरलाई बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दनि, । (ग) त्यस्तो कारोबारको माध्यमबाट कम्पनीले लिएको ऋण, सो ऋणको लागिकम्पनीले दिएको सुरक्षण वा जमानत पूरै वा आंशकिरूपमा छुट वा मुक्त गर्ने आदेश दनि, । (घ) बदर हुने कारोबारको फलस्वरूप कम्पनी र अर्को व्यक्तबीच भएको माफी, संपुवा वा सम्झौता बदर हुने, प्रभावहीन हुने वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश दनि । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश कार्यान्वयन गर्न अन्य कुनै थप आदेश दनु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो आदेशसमेत दनि सक्नेछ । ६२. अग्राधिकारयुक्त कारोबारबापत भुक्तानी गरिएको रकम दाबी गर्न सकिने: अदालतको आदेश अनुसार वा अन्य कुनै कारणले कम्पनीसँग भएको अग्राधिकारयुक्त कारोबारको सम्बन्धमा लक्विडिटरलाई कुनै रकम भुक्तानी गर्ने साहुले सो रकमलाई खारेजीमा परेको कम्पनीउपर ऋणको दाबी पेश गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय र सोको नियमन तथा प्रशासन । ६३. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न नहुने: (१) यस ऐनबमोजमि कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनदामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको इजाजतपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई यस ऐनबमोजमि दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्ने सलिसलामा जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटर नयुक्त गर्न हुँदैन । इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तबाहेक अरू कसैलाई जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटर नयुक्ति गरेकोमा त्यस्तो नयुक्ति स्वतः बदर हुनेछ । ६४. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न नविदन दनु पर्ने: (१) दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजमिको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहित नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तिले देहायको शर्तहरू पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ख) तोकिएको पेशागत संस्थाको सदस्य भएको, । (ग) वाणजिय कानून, व्यापारशास्त्र, व्यवस्थापन वा लेखा वा तोकिएबमोजमिको अन्य विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको । (घ) नेपाल राज्यमा बसोबास गरेको, । (ङ) यस ऐनबमोजमि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम भएको । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन दनि पर्न आएमा कार्यालयले दामासाही व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दनि उपयुक्त ठहर्याएमा तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र जारी गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि जारी भएको इजाजतपत्र तोकिएबमोजमि नवीकरण गर्नु पर्नेछ । ६५. दामासाही प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दामासाही प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नेछ । यसरी कार्यालयको स्थापना नभएसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो कुनै कार्यालयलाई दामासाही प्रशासन कार्यालयको काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको कार्यालयले देहायको कार्य गर्नेछ:- । (क) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायको प्रशासन गर्ने, । (ख) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीको दर्ता गर्ने, इजाजतपत्र दनि तथा सोको नवीकरण गर्ने, । (ग) दामासाहीमा परेको कम्पनीको व्यवस्थापनको सामान्य सुपरीवेक्षण गर्ने, । (घ) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीहरूले पालना गर्ने पदीय आचरणको अनुसन्धान गर्ने, । (ङ) दामासाहीमा परेका प्रत्येक कम्पनीको अभिलेख खडा गर्ने, र । (च) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने । ६६. इजाजतपत्र नलिम्बन वा बदर गर्न सकिने: (१) अदालतले दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजमि इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्र अनुसारको काम नगरेको उजुरी परेमा वा कार्यालयले प्रतविदन गरेमा वा अदालत आफैलाई लागेमा सोको कारबाही प्रारम्भ गरी त्यस्तो व्यक्तिको इजाजतपत्र नलिम्बन वा बदर गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश दनुअघि त्यस्तो व्यक्तिलाई सफाईको मौका दनु पर्नेछ । (३) अदालतले देहायका आधारमा उपदफा (१) बमोजमिको आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले यस ऐनबमोजमि गर्न नहुने काम गरेमा, । (ख) इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले

यस ऐनबमोजमि गर्नु पर्ने काम लापरबाहीसाथ गरेमा वा ठीकसँग गर्न नसकेमा, ।

(ग) दामासाहीको व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई आफै दामासाहीमा परेमा, । (घ) दामासाहीको व्यवसाय गर्न इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार, ठगी वा कीर्ते जालसाजीको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा । ६७. पद रक्ति भएमा अदालतले पूर्तगिर्ने: यस ऐनबमोजमि नयुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरको दफा ६६ को उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र नलिम्बन वा बदर भएमा वा अन्य कुनै कारणले नजिको पद रक्ति भएमा शुुरु नयुक्त हुँदाको प्रक्रिया पूरा गरी अदालतले यस ऐन बमोजमि योग्यता पुगेको अन्य कुनै व्यक्तिलाई नयुक्त गर्न आदेश दनि सक्नेछ । ६८. पारश्रिमकि: (१) यस ऐन बमोजमि नयुक्त जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरको पारश्रिमकि साहुको सभाले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पारश्रिमकि निर्धारण हुन नसकेमा कार्यालयको प्रतविदनको आधारमा अदालतले त्यस्तो पारश्रिमकि तोकदिनि सक्नेछ । ६९. छुट्टै खाता खडा गर्नु पर्ने: (१) यस ऐनबमोजमि नयुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले यस ऐनबमोजमि दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्दा आफू नयुक्त भएको प्रत्येक कम्पनीको छुट्टै बैङ्क खाता खोली खाता सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खोलिएको बैङ्क खातामा नजिले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण रकम जम्मा गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि खोलिएको बैङ्क खातामा जम्मा भएको बचत रकम तोकिएको क्षेत्त्रमा मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले दामासाहीमा परेको प्रत्येक कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको पूर्ण तथा यथार्थ विवरण देखिने अन्य लेखा तथा सोको बहीखाता खडा गर्नेछ र त्यस्तो बहीखाताको विवरण आवश्यकता अनुसार अदालत वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले आफ्नो कर्तव्य पालना गरसिकेपछि यस दफाबमोजमि आफूले खडा गरेका लेखा तथा बहीखाता र सोको विवरण कानुनबमोजमि लेखा परीक्षण गराई कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । ७०. अदालतको आदेशबाट हटाउन सकिने: (१) यस ऐनबमोजमि नयुक्त पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले नजिलाई तोकिएको कुनै कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्दा यस ऐनबमोजमि नगरेको भन्ने उजुरी परेमा वा नजिको आचरण यस ऐन विपरीत भएमा अदालतले नजिलाई हटाउने आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश दनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

७१. सूचना वा जानकारी दनु पर्ने: यस ऐन बमोजमि कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा वा दामासाही सम्बन्धमा गरेको कुनै नरिणय, कामकारबाही वा कम्पनीको वित्तीय कारोबारको सम्बन्धमा अदालत, कार्यालय वा कुनै साहुले कुनै सूचना वा जानकारी मागेमा सम्बन्धित जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लक्विडिटरले सम्बन्धित अदालत, कार्यालय वा साहुलाई अवलिम्ब त्यस्तो सूचना वा जानकारी दनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । विविधि । ७२. कसूर र सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै कार्य गरे गराएमा यस ऐनबमोजमि कसूर गरेको मानिनेछ:- । (क) कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले दफा १६ बमोजमि कम्पनीको वित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतविदन नदिएमा, । (ख) यस ऐनबमोजमि कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (ग) कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनी दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको कुरा जानीजानी लुकाएमा, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (घ) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीले यस ऐनबमोजमि गर्नु पर्ने कार्य असल नयितकासाथ सम्पन्न नगरेमा, वा । (ङ) कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारी वा शेयरवाला वा कुनै व्यक्तिले कम्पनी वा त्यसका साहुहरूलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्य गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गर्ने सञ्चालकलाई अदालतले पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले दश हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गर्ने सञ्चालकलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सञ्चालकले व्यक्तगित रूपमा बुझाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीले गर्नु पर्ने कार्य असल नयितका साथ सम्पन्न नगरी कम्पनी वा साहु वा सम्बन्धित पक्षलाई कुनै नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति निजिबाट भराई नजिलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । (६) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमिको कसूर गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी, शेयरवाला वा कुनै व्यक्तिलाई अदालतले बगिो भराई एक बर्षदेखि दुई बर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ७३. मुद्दा दायर गर्न सकिने: दफा ७२ बमोजमिको कसूर गरेको देखिएमा सोको आधार सहित लक्विडिटर, कार्यालय वा सम्बन्धित पक्षले सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । ७४. खर्च तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने: (१) यस ऐनबमोजमि शुुरु गरिएको दामासाहीसम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतले दिएको आदेश वा नरिणयउपर कुनै व्यक्तिको सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन परी पुनरावेदन तहबाट समेत अदालतको आदेश वा नरिणय सदर भएमा यस्तो कारबाहीको सलिसलामा अर्को पक्षले व्यहोरनु परेको सम्पूर्ण खर्च पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिबाट भराई लनि पाउनेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमि कारबाही चलाएको कारणबाट दामासाहीको काम कारबाही लम्बिने गई सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसका साहु वा शेयरधनीहरूलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्ने गणमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिबाट वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्नेछ । ७५. नयिम

बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ७६. नर्देशिका बनाउन सक्ने: दामासाहीसम्बन्धी काम कारबाहीलाई सहज तुल्याउन कार्यालयले आवश्यक नर्देशिका बनाउन सक्नेछ । ७७. दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेश, नष्टिक्रयि भएपछि त्यसको परणाम: दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ नष्टिक्रयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा त्यस्तो नष्टिक्रयिताले, । (क) सो अध्यादेश नष्टिक्रयि हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन । (ख) सो अध्यादेशबमोजमि चालु भएको कुरा वा सोबमोजमि रीत पुर्याई अघिनै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेशबमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेशबमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) मारुत लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनशुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।